

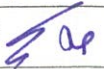
PERJANJIAN KERJASAMA**Antara****LEMBAGA AKREDITASI MUTU DAN KESELAMATAN****PASIEN RUMAH SAKIT (LAM - KPRS)****dan****RUMAH SAKIT OTAK & JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA****Tentang****Pelaksanaan Survei Akreditasi Rumah Sakit**

Nomor : 1305/PKS/LAM-KPRS/Set/XII/2022

Nomor : 1410.477/U00000/2022-S0

Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Survei Akreditasi ini selanjutnya disebut sebagai ("Perjanjian"), dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (06 – 12 – 2022) oleh dan antara :

- I. PT Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit**, yang beralamat di Jl.RC. Veteran Raya No.22, RT.04/RW.10, Bintaro, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta, Kode Pos :12330, yang dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp.An, KIC, MARS** selaku **Direktur Utama** PT. Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit berdasarkan Akte Notaris Cecep Tedi Siswanto, SH. Nomor 04/X/2021, tanggal 30 Oktober 2021, dan pengesahan Menkumham Republik Indonesia **Nomor: AHU-0016779.AH.01.04 Tanggal 07 Juli 2021**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC) QQ RUMAH SAKIT OTAK & JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA** Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat di hadapan Ny. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-18 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 42 tanggal 7 Agustus 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

0054926.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020, dan surat izin operasional Nomor 1202208091 Tahun 2022 dalam hal perbuatan hukum ini diwakili dalam hal ini diwakili oleh **dr. Muhammad Ahsan, MARS** selaku **Direktur** RS Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC **Nomor Kpts-1559/A00000/2021-S8, tanggal 5 November 2021** karenanya sah bertindak atas nama Rumah Sakit Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing – masing dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Lembaga Akreditasi yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia sebagai Lembaga Akreditasi Rumah Sakit sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Ruang Lingkup Kerja Sama

1. **PIHAK KEDUA** mengajukan permintaan untuk melaksanakan survei akreditasi kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** sepakat untuk melaksanakan survei akreditasi di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dalam rangka peningkatan mutu dan keselamatan pasien Rumah Sakit guna memperoleh status akreditasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, peraturan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama ini.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

Pasal 2

Hak dan Kewajiban

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Memberikan akses aplikasi survei yang dibutuhkan untuk akreditasi kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. Menjamin kerahasiaan terkait pelaksanaan akreditasi di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- c. Menugaskan surveior akreditasi Rumah Sakit yang kompeten dan profesional.
- d. Mengirim nama-nama surveior kepada **PIHAK KEDUA** untuk minta konfirmasi dan persetujuannya. Apabila patut diduga bahwa surveior tersebut mempunyai "*conflict of interest*" terhadap **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** dapat tidak menyetujui nama-nama surveior dengan alasan yang jelas dan apabila alasan tersebut dapat diterima oleh **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK PERTAMA** akan mengganti nama-nama surveior tersebut.
- e. Memastikan surveior melaksanakan tugas survei akreditasi berpedoman pada surat tugas dan berdasarkan Standar Akreditasi Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- f. Memberikan penilaian survei akreditasi secara Hybrid (Daring dan Luring) atau Luring.
- g. Memberikan rekomendasi hasil Survei Akreditasi Rumah Sakit kepada **PIHAK KEDUA**.
- h. Memberikan Sertifikat Akreditasi kepada **PIHAK KEDUA**.

2. Hak PIHAK PERTAMA

- a. Mendapatkan akses dan data-data yang diperlukan untuk pelaksanaan akreditasi.
- b. Mendapat imbalan jasa terhadap pelaksanaan akreditasi rumah sakit.
- c. Menonaktifkan aplikasi yang sudah diberikan kepada **PIHAK KEDUA**, apabila **PIHAK KEDUA** melakukan akreditasi di luar LAM-KPRS

3. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Mengisi aplikasi survei yang dikirimkan ke **PIHAK PERTAMA** sebelum jadwal survei yang diinginkan, dengan dilampiri:

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

- (a) Hasil Assesmen terakhir;
 - (b) Penetapan kelas rumah sakit dan izin berusaha dibidang kesehatan yang masih berlaku;
 - (c) Ijazah dokter/dokter gigi dari Direktur/ Kepala Rumah Sakit;
 - (d) Izin Pengolahan Limbah Cair (IPLC) yang masih berlaku;
 - (e) Izin pengelolaan limbah padat Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang masih berlaku atau kerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai izin sebagai pengolah dan/atau izin sebagai transporter limbah B3 yang masih berlaku;
 - (f) Surat Pernyataan Direktur/Kepala Rumah Sakit yang menyatakan bahwa pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan minimal 60% dari standar yang ditetapkan dan diinputkan pada aplikasi ASPAK dan Rumah Sakit bersedia melaksanakan kewajiban dalam meningkatkan mutu dan keselamatan pasien;
 - (g) Surat Pernyataan Direktur/Kepala Rumah Sakit yang berisi kesediaan memberikan akses rekam medis kepada surveior;
 - (h) Surat Pernyataan kesediaan Direktur/Kepala Rumah Sakit untuk hadir selama kegiatan survei yang memerlukan kehadirannya;
 - (i) Profil dan denah lengkap Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**
- b. Menyiapkan SDM dan Fasilitas untuk mendukung proses pelaksanaan survei baik secara daring maupun luring.
 - c. Tidak memberikan aplikasi **PIHAK PERTAMA** kepada pihak manapun.
 - d. Membayar biaya pelaksanaan survei akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Mengajukan keberatan terhadap **PIHAK PERTAMA** terkait dengan nama surveior yang diduga adanya "*conflict of interest*".
- b. Mendapatkan aplikasi survei yang dibutuhkan untuk akreditasi **PIHAK KEDUA**
- c. Menerima masukan dan umpan balik hasil survei serta usulan perbaikan.

Pasal 3

Sertifikat Akreditasi

1. Sertifikat akreditasi akan diberikan berdasarkan hasil evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** apabila mutu pelayanan dan

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

keselamatan pasien serta manajemen Rumah Sakit yang diterapkan oleh **PIHAK KEDUA** telah memenuhi persyaratan Standar Akreditasi Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Sertifikat Akreditasi mulai berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan akreditasi ulang.
3. Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah rekomendasi dari **PIHAK PERTAMA** diterima oleh **PIHAK KEDUA** dalam hal ini Rumah Sakit, maka Rumah Sakit harus membuat dokumen perencanaan perbaikan strategis.
4. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan evaluasi kepatuhan Standar Akreditasi secara berkelanjutan pada tahun ke dua sejak status akreditasi ditetapkan, dan/ atau sewaktu-waktu apabila terdapat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan telah terjadi tindakan yang membahayakan keselamatan pasien di Rumah Sakit.
5. Setelah **PIHAK KEDUA** menerima pemberitahuan tentang keputusan akreditasi, **PIHAK KEDUA** dapat mempublikasikan capaian tingkatan status akreditasi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dan Kementerian Kesehatan kepada masyarakat, media massa, pihak asuransi (*third-party payers*), dan sumber rujukan **PIHAK KEDUA**.
6. Informasi tentang status akreditasi akan dimuat di website **PIHAK PERTAMA** yang memungkinkan setiap orang untuk mengetahui lokasi rumah sakit dan status akreditasinya.

Pasal 4

Biaya dan Pembayaran

1. **PIHAK KEDUA** setuju untuk membayar biaya akreditasi sesuai dengan tarif yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1119/2022 tanggal 11 April 2022.
2. **PIHAK KEDUA** bersedia menanggung biaya akomodasi, transportasi, dan transportasi lokal (rumah – bandara/stasiun PP) sebesar Rp. 400.000 bagi surveyor yang ditugaskan luring dari luar regional Rumah Sakit yang dilakukan survei akreditasi.
3. Biaya Survei Akreditasi akan dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Survei Akreditasi.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

4. **PIHAK PERTAMA** akan mengirimkan invoice yang berbeda untuk Pasal 4.1 dan 4.2.
5. Pembayaran dilakukan melalui rekening :
 - Bank Mandiri, Nomer Rekening : 1270012727242
 - An. PT Lembaga Akreditasi Mutu Dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit.

Pasal 5

Pajak

Semua pajak, bea, iuran, retribusi dan/atau pungutan lain yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Logo

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan hak kepada **PIHAK KEDUA** yang terakreditasi untuk membubuhkan tanda akreditasi atau logo Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit sesuai dengan ruang lingkup akreditasi yang diberikan **PIHAK PERTAMA**. Ketentuan mengenai penggunaan logo Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit oleh **PIHAK KEDUA** diatur dalam Pedoman Penggunaan Logo Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit .
2. **PIHAK PERTAMA** akan mengambil tindakan yang sesuai, bila ternyata **PIHAK KEDUA** yang telah diakreditasi melakukan penyalahgunaan logo Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit .
3. **PIHAK PERTAMA** melarang penggunaan logo Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit sedemikian rupa, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyetujui suatu produk, jasa atau proses yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

Hak Banding

1. Dalam hal **PIHAK KEDUA** merasa keberatan terhadap hasil survei, **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan banding kepada **PIHAK PERTAMA**.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

2. **PIHAK KEDUA** bersedia menanggung seluruh biaya operasional untuk surveior yang ditugaskan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan peninjauan ke Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

Jangka Waktu Perjanjian

1. Jangka Waktu Perjanjian ini disepakati selama 1 bulan terhitung mulai dari tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023.
2. Tanggal Survei Luring yang disepakati adalah tanggal 12 Januari 2023 sampai 13 Januari 2023.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

Semua sengketa yang timbul dari atau berkenaan dengan perjanjian kerjasama ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai dalam waktu 30 hari setelah sengketa ini diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

Force Majeure

Force majeure adalah pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, badai, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, peselisihan perburuhan, pemogokan, wabah penyakit yang secara langsung berhubungan dengan perjanjian ini.

Jika **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** merasa terhambat didalam melaksanakan kegiatan oleh karena adanya *Force Majeure*, maka **PARA PIHAK** harus segera menginformasikan secara tertulis setelah kejadian.

Pasal 11

Korespondensi

Apabila ada tambahan pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini, maka dilakukan secara tertulis kepada kedua belah pihak, melalui E-mail atau surat tercatat kepada alamat berikut:

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

a. PIHAK PERTAMA:

Nama : **dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp.An, KIC, MARS**
 Alamat : Jl.RC. Veteran Raya No.22, RT.04/RW.10, Bintaro,
 Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta,
 Kode Pos :12330
 E-mail : msa@lam-kprs.id
 Contact Person : Alga Wijiastuti
 No HP : 0811-1227-2727

b. PIHAK KEDUA :

Nama : **dr. Muhammad Ahsan, MARS.**
 Alamat : Jl. Pajjaiang, Sudiang Raya, Kecamatan Birngkanaya,
 Kota Makassar (90241)
 Email : rsoj.prb@gmail.com
 No telp/Fax : (0411) 482 1010
 Contact Person : Damai Anugera A. Wana
 No HP : 081219692217

Pasal 12

Lain – lain / Penutup

1. Hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, apabila dipandang perlu akan diatur kemudian melalui kesepakatan.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Jakarta, Selasa 06 Desember 2022

PIHAK PERTAMA




dr. Andi Wahyuningsih Attas Sp.An,
KIC, MARS
 Direktur Utama LAM KPRS

PIHAK KEDUA



dr. Muhammad Ahsan, MARS
 Direktur RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 